

1502756-54.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Proc.241.20

1502756-54.2020.8.26.0050 - C. 241.20 - lauda

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA em face WESLEY MOISES LOPES PENTEADO (nome social CAROL), qualificado(a) à fl. 05, porque consta que, em 31 de janeiro de 2.020, por volta de 06h30, estação do metrô Santa Cecília, São Paulo, , subtraiu, para si, o Samsung J7 Prime, avaliado em R\$ 1.200,00, de Greyce Sena Barbosa da Cruz.

Acordo de Não Persecução Penal parcialmente cumprido às fls. 78 e 82.

O Ministério Público pugnou pela revogação do ANPP e prosseguimento do feito, fl.94.

Recebo a denúncia nesta data.

É o relatório.

DECIDO.

Na circunstância presente, guardadas as peculiaridades específicas destes autos, bem como das características pessoas do acusado e do valor do bem subtraído, a hipótese é de absolvição sumária.

De fato, no caso específico destes autos, tratando-se de ínfimo valor do prejuízo que seria causado a vítima, no importe menor de um salário mínimo, além de tudo indicar que o furto foi tentado, somado ao fato do réu ter cumprido parcialmente o valor tratado no acordo de não persecução penal, mostrou o réu interesse em cumprir o acordo, tanto que cumpriu parcialmente, razão pela qual o Estado não tem interesse em prosseguir na persecução penal.

A tese defensiva no sentido de ser reconhecido o princípio da insignificância há que ser acolhido. Reputo que, devido o valor do bem furtado, no caso em tela, mister se faz a aplicação do Princípio da Insignificância. De início, convém lembrar, que o direito penal serve-se como última instância de controle, ocasião em que o Estado expõe a sua vivaz musculatura e disposição para punir aqueles que

perturbaram o bom relacionamento social. Não se presta, portanto, a cuidar de barganhas jurídicas.

O Princípio da Insignificância permite, desde logo, excluir danos de pequena importância, uma vez que, quando uma conduta tem sua relevância fático-jurídica reduzida, ela deve ser afastada, reservando, desse modo, as penas somente para fatos que se configurem de todo incompatíveis com os pressupostos de uma vida pacífica, livre e materialmente assegurada.

Assim, conforme denota esse princípio, pune-se a conduta que, de fato, cause um dano social. Segundo FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, o supracitado princípio constitui-se em “regra auxiliar de interpretação, que permite excluir os danos de pouca importância”.

Transcreveremos um trecho da obra do ilustre jurista sobre o assunto, verbis: “(...) Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. Assim, no sistema penal brasileiro, por exemplo, o dano do artigo 163 do Código penal não deve ser qualquer lesão à coisa alheia, mas sim aquela que possa representar algum prejuízo de alguma significação para o proprietário da coisa; o descaminho do artigo 334, § 1, d, não será certamente a posse de pequena quantidade de produto estrangeiro, de valor reduzido, mas sim a da mercadoria cuja quantidade ou cujo valor indique lesão tributária, de certa expressão para o Fisco; o peculato do artigo 312 não pode estar dirigido para as ninharias como o que vimos em um volumoso processo no qual se acusava antigo servidor público de ter cometido peculato consistente no desvio de algumas poucas amostras de amêndoas; a injúria, a difamação e a calúnia dos artigos 140, 139 e 138 devem igualmente restringir-se a fatos que realmente possam afetar significativamente a dignidade, a reputação, a honra, o que exclui ofensas tartamudeadas e sem conseqüências palpáveis e assim por diante.

(...) Note-se que a gradação qualitativa e quantitativa do injusto referida inicialmente permite que o fato penalmente insignificante seja excluído da tipicidade penal, mas possa receber tratamento adequado – se necessário, como ilícito civil, administrativo etc (...).” (Princípios básicos de Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 133/34). (grifo nosso)

Veja-se, inclusive, que a própria legislação penal brasileira adota expressamente o princípio da insignificância no Código Penal Militar (art. 240 e seu § 1º), em matéria de crime de furto, quando dá a possibilidade ao juiz castrense de desclassificar a tipicidade penal de tal crime, considerando-o como mera infração disciplinar, em casos nos quais a lesão não ultrapasse 10% do valor do salário mínimo, verbis: “Furto simples Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, até seis anos. Furto atenuado § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país).

Para o reconhecimento, bem como para a aplicação do Princípio da Insignificância, em consonância com as exigências discriminadas em Julgados do Supremo Tribunal Federal, devem ser verificados os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação ;(c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Neste sentido, ampla é a jurisprudência encontrada, quanto à incidência deste princípio:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOSIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

APLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa suprallegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente. 2. Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material). 3. No caso, considerando o valor dos bens subtraídos (dois salames avaliados em R\$ 60,00), que foram integralmente recuperados, a primariedade do agente, o fato de se tratar de furto simples e, por conseguinte, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, impõe-se a incidência do princípio da insignificância. 4. Recurso provido para, reconhecendo a atipicidade material da conduta, absolver o recorrente da imputação que lhe foi atribuída no processo crime aqui tratado." (STJ - RHC: 50372 SP 2014/0199072-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015). (grifo nosso). E ainda: "EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DEFURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório dos bens furtados cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 3. Ordem concedida." (STF - HC: 116754 CE, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-240 DIVULG 05-12-2013 PUBLIC 06-12-2013). (grifo nosso)

Logo, e, sobretudo diante do reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, a qual sequer chegou a ser completamente consumada, impõe-se a incidência do princípio da insignificância. A ponderação deve pautar o caso em apreço. É de extrema importância realizar juízo de ponderação entre o dano causado pelo agente e a pena que lhe é imposta, como consequência da intervenção penal do Estado.

Assim, o pressuposto prejuízo material, no caso em tela, é insignificante - o bem foi inteiramente recuperado pela vítima - e a conduta não causou lesividade relevante à ordem social. Portanto, de rigor a aplicação da bagatela. Corroborando esse entendimento, segue, ainda, o Julgado do Supremo Tribunal Federal:

"Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R\$30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância." (STF - RHC: 113773 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-238 DIVULG 03-12-2013 PUBLIC 04-12-2013).

Diante do colocado, os elementos contidos nestes autos não autorizam uma condenação, de modo que, por todo exposto, e por estarem caracterizados os requisitos condição para a aplicação do princípio da insignificância.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, absolvo sumariamente o

denunciado WESLEY MOISES LOPES PENTEADO, qualificado nos autos, de estar incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 28/09/2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juiz(a) de Direito